OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2026

SIMULATION EN LIVE

Sujet 1 – « *Soutenez que la liberté d'expression doit pouvoir s'exercer au sein de l'entreprise* »

Présentation du sujet :

1. La liberté d'expression désigne la faculté pour toute personne d'avoir et d'exprimer des opinions, idées et informations, mais également d'en recevoir et d'en communiquer. Elle constitue une condition essentielle du pluralisme et du fonctionnement d'une société démocratique. Markdown collé
2. Elle constitue une liberté fondamentale protégée en droit interne par l'article 11 de la DDHC de 1789, aux termes duquel "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme". Le pluralisme des courants d'expression socioculturels constitue par ailleurs un objectif de valeur constitutionnelle.
3. Elle bénéficie également d'une protection conventionnelle à travers l'article 10 CEDH, mais aussi l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
4. La Cour européenne des droits de l'homme considère la liberté d'expression comme l'un des fondements essentiels d'une société démocratique : elle vaut non seulement pour les idées accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives, mais également pour celles qui "heurtent, choquent ou inquiètent" (CEDH 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni).
5. Cette protection présente une dimension individuelle, en garantissant à chacun la possibilité d'exprimer ses opinions, mais aussi une dimension collective, puisqu'elle permet la circulation des idées, le pluralisme et la formation de l'opinion publique.
6. Or, l'existence d'un lien de subordination inhérent au contrat de travail ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de ses libertés fondamentales. Le salarié demeure donc titulaire de sa liberté d'expression au sein même de l'entreprise.
7. Cette protection trouve une traduction particulière dans l'article L. 1121-1 du Code du travail, aux termes duquel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
8. La Cour de cassation affirme ainsi que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Les arrêts rendus par la chambre sociale le 14 janvier 2026 renforcent cette protection en précisant la méthode que doit employer le juge lorsqu'une sanction est susceptible de porter atteinte à cette liberté (Sociale 14 janvier 2026 n°24-13.778 FS-B)
9. La liberté d'expression du salarié ne saurait néanmoins être absolue. L'article 10 § 2 CEDH rappelle que son exercice comporte des "devoirs et responsabilités" et autorise certaines restrictions lorsqu'elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique.
10. Dans l'entreprise, cette liberté doit donc être conciliée avec les prérogatives de l'employeur, notamment ses pouvoirs de direction et disciplinaire, mais également avec le fonctionnement de l'entreprise et les droits d'autrui

Annonce de plan : Il convient donc de soutenir que la relation de travail ne saurait, par elle-même, neutraliser l'exercice d'une liberté fondamentale : la liberté d'expression doit pouvoir s'exercer au sein de l'entreprise (I), sans pour autant faire obstacle aux restrictions rendues nécessaires par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et des droits d'autrui (II)

I/ L'entreprise est un espace d'exercice de la liberté d'expression du salarié

A/ Le maintien d'une liberté fondamentale malgré l'existence d'un lien de subordination

1. Le contrat de travail place certes le salarié sous l'autorité de l'employeur, mais il ne lui fait pas perdre sa qualité de titulaire des droits et libertés fondamentaux.
2. La liberté d'expression ne saurait ainsi s'arrêter aux portes de l'entreprise. L'article L. 1121-1 du Code du travail pose à cet égard une logique protectrice : ce ne sont pas les libertés qui doivent être spécialement justifiées, mais les restrictions qui leur sont apportées.
3. La chambre sociale rappelle expressément en 2026 que le salarié jouit de sa liberté d'expression "dans l'entreprise et en dehors de celle-ci" (Sociale14 janvier 2026, n° 24-13.778, FS-B).
4. Cette liberté doit notamment permettre au salarié d'exprimer un désaccord, une opinion ou une critique concernant ses conditions de travail, l'organisation de l'entreprise ou encore les décisions prises par sa hiérarchie.
5. Cette protection est conforme à la conception européenne de la liberté d'expression : celle-ci protège précisément les opinions qui peuvent déplaire, déranger ou heurter. Le caractère critique d'un propos ne suffit donc pas, par lui-même, à le faire sortir du champ de la liberté d'expression.
6. L'existence d'un désaccord avec l'employeur ne suffit dès lors pas, à elle seule, à caractériser une faute susceptible de sanction.
7. Cette protection apparaît d'autant plus nécessaire que l'entreprise constitue un espace marqué par une relation juridique de pouvoir. Reconnaître au salarié la possibilité de s'exprimer contribue à empêcher que le lien de subordination juridique ne se transforme en soumission de la personne du salarié.
8. La liberté d'expression du salarié présente en outre une dimension collective : la circulation des opinions au sein de l'entreprise participe au pluralisme et peut rejoindre l'exercice de la liberté syndicale, du droit de grève, de la représentation des salariés ou encore du droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail.
9. L'entreprise n'est donc pas seulement un lieu d'exécution d'une prestation de travail : elle demeure un espace social dans lequel les libertés fondamentales doivent pouvoir être effectivement exercées

B/ Une liberté protégée contre l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur

1. L'effectivité de la liberté d'expression suppose qu'elle soit protégée contre un usage excessif du pouvoir disciplinaire : une liberté que le salarié pourrait exercer en théorie mais dont l'exercice entraînerait systématiquement une sanction serait privée d'une grande partie de sa substance.
2. L'employeur ne peut donc sanctionner automatiquement un salarié en raison des opinions, désaccords ou critiques qu'il a exprimés.
3. La protection de cette liberté produit des conséquences importantes en matière de licenciement : lorsqu'un licenciement est prononcé en violation de la liberté d'expression du salarié, l'atteinte à une liberté fondamentale est susceptible d'entraîner la nullité du licenciement.
4. Les décisions rendues par la chambre sociale le 14 janvier 2026 renforcent le contrôle exercé sur les sanctions disciplinaires portant sur l'expression du salarié. Le contrôle ne peut plus se réduire à une appréciation abstraite de la question de savoir si le salarié a ou non abusé de sa liberté d'expression : le juge doit mettre concrètement en balance la liberté du salarié et les intérêts invoqués par l'employeur. Cette méthode rejoint le raisonnement général retenu en matière de liberté d'expression

: il convient de tenir compte de la nature du discours, de son contenu, de son contexte, de son auteur, de ses destinataires et des conséquences de la mesure adoptée. Markdown collé

5. Ainsi, dans l'arrêt Sociale 14 janvier 2026 (n° 24-19.583), la Cour censure un raisonnement qui n'avait pas suffisamment examiné l'ensemble des propos, leur contexte, leur portée et leurs effets avant d'apprécier la sanction.
6. Il faut également tenir compte de l'effet dissuasif susceptible d'être produit par une sanction excessive. Une sanction disproportionnée peut conduire non seulement le salarié concerné, mais également les autres salariés, à s'autocensurer par crainte d'une mesure disciplinaire : c'est la logique du chilling effect prise en considération par la jurisprudence européenne en matière de liberté d'expression. Markdown collé
7. La protection contre le pouvoir disciplinaire constitue donc une condition d'effectivité de la liberté d'expression au sein de l'entreprise.

Transition : Reconnaître que la liberté d'expression pénètre dans l'entreprise ne signifie toutefois pas que celle-ci devienne un espace dans lequel toute expression serait permise. L'exercice de cette liberté doit être concilié avec les intérêts légitimes de l'employeur et les droits des autres salariés

II/ L'exercice nécessairement concilié de la liberté d'expression au sein de l'entreprise

A/ La protection des intérêts légitimes de l'employeur et des droits d'autrui

1. Défendre l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise ne signifie pas soutenir que toute expression du salarié devrait être permise.
2. L'article 10 § 2 CEDH rappelle que l'exercice de la liberté d'expression comporte des "devoirs et responsabilités". Une ingérence peut être admise à trois conditions : elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
3. Cette dernière exigence implique notamment l'existence d'un besoin social impérieux, de motifs pertinents et suffisants et d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction et le but poursuivi.
4. Dans l'entreprise, la liberté d'expression doit notamment être conciliée avec : le pouvoir de direction de l'employeur, le fonctionnement normal de l'entreprise, la protection de ses intérêts, la santé et la sécurité des salariés, l'honneur, la réputation et les droits d'autrui.
5. L'employeur conserve ainsi la possibilité de sanctionner un comportement lié à l'expression du salarié lorsqu'il porte effectivement atteinte aux intérêts qu'il lui appartient légitimement de protéger.
6. Il convient également de distinguer l'expression d'une opinion du comportement qui accompagne éventuellement cette expression. La protection de l'opinion n'interdit pas de sanctionner un comportement fautif qui en serait détachable.
7. Ainsi, dans l'arrêt Sociale 14 janvier 2026 n° 24-13.778, la Cour de cassation tient notamment compte du comportement agressif du salarié et de son refus annoncé d'exécuter une tâche relevant de ses attributions pour considérer que la mise en balance permettait d'assurer un juste équilibre entre sa liberté d'expression et les intérêts de l'employeur.
8. De même, dans l'arrêt Sociale 14 janvier 2026 n° 23-17.946, la Cour distingue l'expression d'une opinion d'un comportement de déloyauté envers la supérieure hiérarchique. Il ne s'agit donc pas d'opposer systématiquement liberté d'expression et autorité de l'employeur, mais d'organiser leur coexistence

B/ Le contrôle de proportionnalité, garantie d'un juste équilibre

1. La véritable interrogation réside ainsi dans le contrôle de proportionnalité de la restriction apportée à la liberté d'expression.

2. Les arrêts du 14 janvier 2026 placent ce contrôle au cœur du régime de la liberté d'expression du salarié. Lorsqu'une sanction affecte l'exercice de cette liberté, le juge doit mettre en balance le droit du salarié à la liberté d'expression et le droit de l'employeur à la protection de ses intérêts.
3. Cette démarche rejoint le raisonnement général applicable sous l'empire de l'article 10 CEDH : expression protégée => ingérence => base légale => but légitime => nécessité => proportionnalité.
4. La Cour impose au juge d'examiner la nécessité de la mesure, son adéquation au but poursuivi puis la proportionnalité de la sanction (Sociale 14 janvier 2026, n° 24-13.778, FS-B).
5. Le contrôle doit donc être effectué in concreto. Il convient notamment de prendre en considération : le contenu et la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été exprimés, leurs destinataires et leur degré de diffusion, la fonction occupée par le salarié, les conséquences concrètes des propos pour l'entreprise ou les autres salariés, la nature et la gravité de la sanction prononcée.
6. Les mêmes propos peuvent donc légitimement conduire à des solutions différentes selon les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus.
7. La gravité de la sanction constitue elle-même un élément du contrôle : plus la mesure est sévère, notamment lorsqu'elle prend la forme d'un licenciement, plus ses justifications doivent être suffisamment fortes. Une sanction excessive risquerait en outre de produire l'effet dissuasif précédemment évoqué.
8. Il convient enfin de rechercher si une mesure moins attentatoire à la liberté d'expression aurait permis à l'employeur d'atteindre le même objectif. Le contrôle de proportionnalité ne consiste donc pas seulement à constater l'existence d'un intérêt légitime de l'entreprise, mais à vérifier que la restriction apportée à la liberté était réellement nécessaire.
9. Cette méthode confirme que la liberté demeure le principe et sa restriction l'exception qui doit être justifiée. L'entreprise, bien qu'elle soit un espace privé soumis au pouvoir de direction de l'employeur, n'échappe pas à la protection des droits fondamentaux.
10. Il s'agit donc de dépasser l'alternative entre liberté du salarié et autorité de l'employeur : la liberté d'expression peut pleinement s'exercer dans l'entreprise précisément parce que le contrôle de proportionnalité permet d'en organiser les limites légitimes

Conclusion : L'entreprise n'est pas une zone d'exclusion des libertés fondamentales ; le lien de subordination justifie leur conciliation avec les prérogatives de l'employeur, non leur disparition. Le contrat de travail ne fait pas sortir le salarié de l'espace des libertés fondamentales : le lien de subordination ne saurait emporter renonciation à la liberté d'expression. Son exercice effectif suppose même que le salarié soit protégé contre les sanctions susceptibles de produire un effet dissuasif et de conduire à l'autocensure. Cette protection n'interdit cependant pas toute restriction. L'évolution du contentieux conduit au contraire à déplacer la question : il s'agit moins de déterminer de manière abstraite si le salarié pouvait s'exprimer que de rechercher si, compte tenu du contenu et du contexte de ses propos, l'employeur pouvait le sanctionner. Le contrôle de proportionnalité apparaît ainsi comme l'instrument permettant tout à la fois de garantir l'effectivité de la liberté d'expression et de préserver les intérêts légitimes de l'entreprise.